

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת פנינה תמנו
גדי איזנקוט

פ/5074/25

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס על תגמול מילואים ונקודות זיכוי מס למשרת מילואים פעיל), התשפ"ה-2024

- תיקון סעיף 9.1. בפקודת מס הכנסה¹ (להלן – הפקודה), בסעיף 9, אחרי פסקה (ח6) יבוא :
"6ט) תגמול למשרת מילואים פעיל, לפי פרק י"ב לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995², וכמשמעותו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008³."
הוספת סעיף 39.2. אחרי סעיף 39א לפקודה יבוא :
"נקודות זיכוי 39ב. בחישוב המס של יחיד תושב ישראל, אשר בשנת למשרת מילואים המס שירת שירות מילואים פעיל לפי חוק שירות המילואים, התשס"ח-2008⁴, יובאו בחשבון שתי נקודות זיכוי."
תחילה 3. תחילתו של חוק זה ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023).

דברי הסבר

משרתי ומשרתות המילואים הם טובי בניה ובנותיה של ישראל, כפי שהתבהר ביתר שאת לאחר אסון כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) ובמהלך מלחמת חרבות ברזל שפרצה בעקבותיו, כאשר רבים מהמילואימניקים ומהמילואימניות שירתו בסבבים בלתי נגמרים ועצרו את חייהם לשם ההגנה על המולדת.
שירות המילואים ראוי להוקרה ולתגמול משמעותיים, לאור המחיר הגבוה אשר משלמים משרתי המילואים וסביבתם הקרובה. תעסוקתם, חייהם המשפחתיים ואורח חייהם כולו נפגעים כתוצאה מהשירות.
על כן, המעט שהמדינה יכולה לעשות הוא לאפשר למילואימניקים רווחה כלכלית ובכך גם לעודד את

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

² ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

³ ס"ח תשס"ח עמ' 502.

⁴ ס"ח התשס"ח, עמ' 502.

הציבור לקחת חלק בשירות מילואים פעיל, בתקופה בה חסרים חיילים ולוחמים כדי לעמוד במשימות הביטחוניות ובאתגרים כבדי המשקל מולם מתמודדת ישראל בשבע חזיתות. מוצע לפטור ממס באופן מלא את התגמול שמשרתי המילואים מקבלים עבור ימי מילואים המבוצעים בפועל. בנוסף, מוצע לתגמל את משרתי המילואים הפעילים בשתי נקודות זיכוי במס הכנסה על כלל הכנסותיהם, בנוסף לתגמולים הקיימים הניתנים להם כיום, ובכך לממש תכלית זו. מוצע כי החוק יחול החל מיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), על כל משרתי המילואים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ד בחשוון התשפ"ה (25.11.2024)